

CONTRAT PRINCIPAL FNG-01

Conception, réalisation, intégration et soutien initial de deux frégates de nouvelle génération

Référence : ACN-FNG-2026-001

Version : 1.0

Date de signature : 15 septembre 2026

Date d'effet : 1er octobre 2026

Classification du présent corpus de test : FICTIF — DONNÉES SYNTHÉTIQUES

Parties

Autorité Contractante (AC) : Agence des Capacités Navales (organisation fictive)

Titulaire : Navisys Défense Maritime SAS (société fictive)

Le programme porte sur la conception, la réalisation, l'intégration, les essais, la livraison et le soutien initial de deux bâtiments démonstrateurs dénommés **FNG-01** et **FNG-02**, ainsi que sur la préparation d'une option de série non affirmée.

1. Définitions

Date d'Effet (DE) : 1er octobre 2026.

Jour Ouvré (JO) : tout jour du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés applicables au lieu de remise. Aucun calendrier des jours fériés n'est annexé au Contrat.

Mois Contractuel (M) : mois écoulé à compter de la Date d'Effet. Ainsi M1 s'achève le 31 octobre 2026, M12 le 30 septembre 2027.

Jalon Contractuel : événement inscrit au Planning Contractuel de l'Annexe D.

Livrable Contractuel : document, donnée, équipement ou service identifié dans l'Annexe B.

Réserve Majeure : réserve empêchant l'utilisation conforme de l'élément concerné pour l'objectif du jalon ou de l'acceptation considérée.

2. Documents contractuels et ordre de préséance

2.1 Documents

Le Contrat comprend :

1. le présent Contrat Principal ;
2. l'Annexe A — Spécification Technique ;
3. l'Annexe B — Liste des Livrables Contractuels ;
4. l'Annexe C — Matrice des Responsabilités ;
5. l'Annexe D — Planning Contractuel.

2.2 Préséance

En cas de contradiction explicite, l'ordre de préséance décroissant est celui indiqué au §2.1.

Une divergence de détail qui peut être résolue sans contradiction n'est pas considérée comme une contradiction. Toute contradiction identifiée par une Partie doit être notifiée à l'autre Partie dans les dix (10) JO suivant sa découverte.

3. Objet et périmètre

3.1 Objet

Le Titulaire assure, dans le périmètre défini au Contrat :

- l'ingénierie système et l'architecture ;
- la conception de la plateforme ;
- l'intégration fonctionnelle des systèmes de mission fournis au titre du programme ;
- la réalisation et l'intégration des deux bâtiments ;
- les essais à quai et à la mer ;
- la constitution des données de soutien initial ;
- la formation initiale des équipes désignées par l'AC.

3.2 Fournitures de l'Autorité Contractante

L'AC fournit au Titulaire les éléments GFE/GFI identifiés à l'Annexe C aux dates prévues par l'Annexe D.

Tout retard de fourniture GFE/GFI susceptible d'affecter un jalon doit être signalé par le Titulaire dans les cinq (5) JO suivant la date à laquelle il dispose d'éléments suffisants pour caractériser l'impact.

4. Gouvernance

4.1 Comité de pilotage

Les Parties tiennent un Comité de Pilotage Programme (COPIL) une fois par trimestre civil.

Le Titulaire transmet l'ordre du jour proposé et le dossier de séance au moins cinq (5) JO avant chaque COPIL.

L'AC transmet ses commentaires sur le dossier au plus tard deux (2) JO avant le COPIL.

Le Titulaire émet le projet de compte rendu dans les cinq (5) JO suivant le COPIL. L'AC dispose de cinq (5) JO pour formuler ses observations ; à défaut, le compte rendu est réputé accepté.

4.2 Revue mensuelle

Une revue d'avancement est organisée chaque mois contractuel. Le Titulaire transmet le rapport mensuel au plus tard le dixième (10e) JO suivant la fin de chaque mois contractuel.

Le rapport comprend au minimum : avancement planning, jalons, risques, changements, qualité, maturité documentaire, approvisionnements critiques et consommation des marges planning.

4.3 Registre des risques

Le Titulaire maintient un registre des risques programme et le met à disposition de l'AC avec chaque rapport mensuel.

Tout risque nouvellement identifié dont l'impact potentiel est supérieur à 30 jours sur un Jalon Contractuel doit être notifié séparément à l'AC dans les trois (3) JO suivant sa qualification.

5. Baselines et configuration

5.1 Baseline fonctionnelle

Le Titulaire soumet la Baseline Fonctionnelle à l'approbation de l'AC au jalon **SRR**.

5.2 Baseline de définition

Le Titulaire soumet la Baseline de Définition à l'approbation de l'AC au jalon **CDR**.

5.3 Gestion de configuration

À compter de la CDR, aucune modification d'un élément de la Baseline de Définition ayant un impact sur coût, délai, performance contractuelle, sécurité ou interfaces externes ne peut être mise en œuvre avant traitement selon le processus de changement du §6.

Le Titulaire tient à jour un registre de configuration et remet un état de configuration de référence à chaque revue majeure et à chaque livraison de bâtiment.

6. Gestion des changements

6.1 Demande de changement

Chaque Partie peut émettre une Demande de Changement (DC).

Dans les dix (10) JO suivant réception d'une DC de l'AC, le Titulaire accuse réception et indique si les informations sont suffisantes pour lancer l'analyse d'impact.

6.2 Proposition d'impact

Lorsque les informations sont suffisantes, le Titulaire remet une proposition d'impact dans les vingt (20) JO. Elle couvre au minimum coûts, planning, performances, risques, documentation, essais, soutien et conséquences sur les autres lots.

Si le Titulaire estime ne pas pouvoir remettre une analyse complète dans ce délai, il doit, avant l'expiration des vingt (20) JO, proposer une date alternative motivée.

6.3 Mise en œuvre

Aucune DC ayant un impact sur le prix contractuel ou un Jalon Contractuel ne peut être mise en œuvre sans accord écrit de l'AC.

L'AC notifie sa décision sur une proposition d'impact complète dans les quinze (15) JO suivant sa réception.

7. Qualité

7.1 Plan qualité

Le Titulaire remet le Plan de Management de la Qualité dans les soixante (60) jours calendaires suivant la Date d'Effet.

7.2 Non-conformités majeures

Le Titulaire notifie à l'AC toute non-conformité majeure affectant un élément destiné à un bâtiment dans les deux (2) JO suivant sa classification comme majeure.

Pour toute non-conformité majeure, un rapport d'analyse de cause et un plan d'action sont remis dans les dix (10) JO suivant cette classification, sauf accord écrit différent de l'AC.

7.3 Audits

L'AC peut réaliser jusqu'à quatre audits qualité programmés par année contractuelle avec un préavis minimal de dix (10) JO.

Le Titulaire fournit l'accès aux enregistrements qualité pertinents et répond aux constats d'audit dans les quinze (15) JO suivant réception du rapport d'audit.

8. Cybersécurité et maîtrise des données

8.1 Plan de cybersécurité programme

Le Titulaire remet un Plan de Cybersécurité Programme au plus tard à M4 et le maintient à jour jusqu'à l'acceptation de FNG-02.

8.2 Vulnérabilités critiques

Toute vulnérabilité classée critique selon le référentiel convenu en revue de lancement et affectant une configuration destinée aux essais ou à la livraison doit être notifiée à l'AC dans les vingt-quatre (24) heures suivant sa confirmation.

Le Titulaire remet une stratégie de remédiation dans les cinq (5) JO suivant la confirmation de la vulnérabilité.

8.3 Transfert de données

Aucune donnée contractuelle identifiée comme à diffusion restreinte par l'AC ne peut être transférée vers un système tiers non autorisé par écrit par l'AC.

9. Sous-traitance et approvisionnements

9.1 Fournisseurs critiques

Le Titulaire remet à M3 la liste initiale des fournisseurs critiques. Il notifie tout changement de fournisseur critique au moins vingt (20) JO avant la prise d'effet

envisagée du changement.

9.2 Obsolescences

À compter de M6, le Titulaire tient un registre des obsolescences et le remet trimestriellement avec le dossier COPIL.

Toute obsolescence susceptible d'affecter un jalon dans les douze mois suivants doit faire l'objet d'une notification spécifique dans les cinq (5) JO suivant son identification.

10. Essais et acceptation

10.1 Procédures d'essai

Sauf disposition particulière de l'Annexe B, les procédures d'essai soumises à approbation sont remises au moins quarante-cinq (45) jours calendaires avant le début prévu de l'essai correspondant.

L'AC dispose de vingt (20) jours calendaires pour accepter ou commenter une procédure complète. En l'absence de réponse, la procédure n'est pas réputée acceptée.

10.2 Préavis de disponibilité

Le Titulaire notifie à l'AC la disponibilité d'un bâtiment pour la Revue de Préparation aux Essais Mer au moins trente (30) jours calendaires avant la date souhaitée de cette revue.

10.3 Dossiers de résultats

Le Titulaire remet un dossier provisoire de résultats d'essais dans les dix (10) JO suivant la fin de chaque campagne d'essais à la mer.

Le dossier consolidé est remis dans les trente (30) jours calendaires suivant la fin de la campagne, après traitement des anomalies significatives ou identification explicite des anomalies restant ouvertes.

10.4 Acceptation

L'AC prononce l'acceptation ou notifie son refus motivé dans les trente (30) jours calendaires suivant réception d'un dossier d'acceptation complet.

L'acceptation peut être assortie de réserves mineures assorties d'un délai de levée convenu entre les Parties. Une Réserve Majeure empêche l'acceptation.

11. Documentation et données

11.1 Langue

Les livrables contractuels sont rédigés en français, sauf les documents fournisseurs nativement disponibles en anglais et explicitement acceptés comme tels par l'AC.

11.2 Données sources

Pour tout document généré sous forme éditable, le Titulaire remet également le fichier source éditable lorsque l'Annexe B l'exige.

11.3 Mise à jour finale

Le Titulaire remet la documentation "tel que construit" de chaque bâtiment au plus tard soixante (60) jours calendaires après son acceptation.

12. Formation et soutien initial

12.1 Plan de formation

Le Titulaire remet le Plan de Formation Initiale au plus tard à M18.

L'AC communique la liste nominative des stagiaires au plus tard trente (30) jours calendaires avant le début de chaque session.

12.2 Formation

Le Titulaire réalise les sessions de formation prévues à l'Annexe D. Les supports définitifs sont remis au plus tard dix (10) JO avant le début de la première session.

12.3 Soutien initial

Le Titulaire assure un soutien initial de douze (12) mois à compter de l'acceptation de chaque bâtiment, selon les modalités de l'Annexe A.

13. Garantie

La période de garantie de chaque bâtiment est de vingt-quatre (24) mois à compter de son acceptation.

Le Titulaire accuse réception d'une notification de défaut sous garantie dans un délai maximal de deux (2) JO et fournit, dans les cinq (5) JO, une première analyse précisant les actions conservatoires recommandées et le plan d'investigation.

14. Propriété intellectuelle et droits d'usage

Le Titulaire tient à jour un registre des éléments préexistants incorporés aux livrables et remet une version mise à jour de ce registre à la CDR puis avec chaque dossier d'acceptation.

L'AC peut demander les éléments justificatifs relatifs aux droits d'usage. Le Titulaire les fournit dans les quinze (15) JO suivant la demande, sous réserve des restrictions légales applicables.

15. Sécurité et confidentialité

Chaque Partie notifie à l'autre Partie, sans délai indu et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures après confirmation, tout incident de sécurité susceptible d'affecter les informations contractuelles échangées.

Le Titulaire s'assure que les personnels ayant accès aux informations protégées disposent des habilitations ou autorisations requises avant cet accès.

16. Retards et alertes planning

Le Titulaire notifie à l'AC, dans les trois (3) JO suivant sa caractérisation, tout événement dont l'impact prévisionnel excède quinze (15) jours calendaires sur un Jalon Contractuel.

Dans les dix (10) JO suivant cette notification, il remet un plan de rétablissement comprenant causes, actions, responsables, dates cibles et estimation de l'impact résiduel.

17. Prix et facturation

Le prix cible initial du périmètre ferme est fixé fictivement à **3,24 milliards d'euros hors taxes**, aux seules fins du présent benchmark.

Les demandes de paiement liées à un jalon sont accompagnées des preuves de franchissement définies à l'Annexe B.

L'AC notifie toute contestation motivée d'une demande de paiement dans les quinze (15) JO suivant réception du dossier complet.

18. Durée

Le Contrat entre en vigueur à la Date d'Effet et reste applicable jusqu'à extinction des obligations de garantie, de confidentialité, de propriété intellectuelle et de remise de données qui, par leur nature ou leurs stipulations, survivent à l'acceptation finale.